

第4章. 責任と情報の連鎖

注記：定義は第2章に記載されている。

4.1 責任の連鎖

- 4.1.1 一般的に、運送作業、特に貨物輸送ユニット（CTU）を使用する場合には、さまざまな関係者が関わっており、各関係者が、サプライチェーンを通して貨物が無事に輸送されるように図る責任を担っている。いかなる国の法令または関係者間の契約にもかかわらず、以下に述べる責任の連鎖は、関係者の職能的責任を定めるものである。
- 4.1.2 運送事業者は一般に、運送契約上、貨物を受け入れたときと同じ状態で届けるという契約に基づいて責任を担っているが、輸送に際して安全で適した貨物を届けなければならないのは荷送人である。そのため、不適切な積み付けおよび固縛に起因するいかなるCTUの不備に対する責任も、荷送人にある。しかしながら、荷送人が収納者でもなく発荷主でもない場合、収納者および発荷主は、荷送人に対し、CTUが輸送上安全であるように図る義務を果たさなければならない。それらの関係者（収納者および発荷主）が不明な場合には、不適切な積み付け、固縛、取扱または報告手順に起因し得るいかなる過失または不備に対しても、荷送人に責任がある。
- 4.1.3 この責任の連鎖の範囲内で、連鎖のそれぞれの関係者は個々に責任を遵守することで安全性を高め、サプライチェーンを担う関係者がコンテナ輸送により事故死傷するリスクを低減させなければならない。
- 4.1.4 CTUの輸送に従事するあらゆる関係者も、サプライチェーンにおける個々の役割および責任に基づいて、CTUが、植物、植物生成品、昆虫またはその他の動物による被害を受けないようにする義務がある。また、CTUにより違法な品物や外来動植物、禁制品、無申告または誤申告による貨物が運搬されないようにする義務がある。
- 4.1.5 サプライチェーンは複雑であり、各輸送モードには、サプライチェーン内部の関係を対象に定義された事項が存在し、それらは他の輸送モードと整合性がないこともあり得る。
- 4.1.6 単一の事業体が以下に列挙する1つもしくは複数の機能を担うことがあり得る。関係者間の情報の流れについては付属書1で詳述する。

4.2 サプライチェーン内部の機能

一貫したサプライチェーンに関わる関係者間には、以下のように任務が割り当てられる。

- 4.2.1 CTU所有者は以下のとおりのCTUを受け渡す責任がある。
- 目的にふさわしい。
 - 国際的な構造的完全性（structural integrity）の条件に従う。
 - 国際的および国内の安全規制に従う。
 - 清潔であり、貨物の残留物、有毒物質、植物、植物生成品および目に見える害虫がないこと。
- 4.2.2 発荷主には以下の責任がある。
- 貨物の総積載重量を含む貨物内容を正確に記述する。
 - 個別の貨物の輸送する際の特記事項を収納者／荷送人に通知する。例えば、重心の偏りや輸送温度の上限および下限など。
 - 梱包およびユニットの荷重を、通常の運送時の状況下で予想される負荷に耐えうるものとする。
 - 適切に積み付けを行うために必要なすべての情報を提供すること。
 - 梱包およびユニット内の荷物の荷重によって、運送中に損傷しないように適切に固縛すること。
 - 積み付け前に有毒または有害なガスを通気できるように、貨物の換気を行うこと。

- 危険物を正確に分類し、収納し、ラベルを貼ること。
- 危険物運送書類のすべての項目に記入がなされ、署名されて、適宜収納者、フォワーダー、荷送人（発荷主でない場合）および運送事業者に送られるようにすること。

4.2.3 収納者には以下の責任がある。

- 積み付けの前に CTU を検査し、CTU の状態が貨物の輸送に適するようにすること。
- 収納中に CTU の床に過度な負荷がかからないようにすること。
- CTU 内に貨物を正しく配置し、必要に応じ適切に支えるようにすること。
- CTU が過積載とならないこと。
- 貨物を CTU 内に十分に固定すること。
- 植物、植物生成品および目に見える害虫の混入を防ぐために、たとえば、積み付けが始まったが作業が行われていないときに扉および防水シートを閉じたり、昆虫の誘引を最小限に抑える照明を使用したりするなどの対策を講じること。
- CTU を適切に閉じ、必要な場合は封印を行い、荷送人に封印の詳細を報告すること。国際輸送に使用される CTU は封印しなければならない。
- 危険物規則の定めるところにより、CTU に証書（フィッティングマーク）および荷札を取り付けること。
- 積み付けプロセスの一環として燻蒸剤が使用されていた場合は、燻蒸マークを取り付けること。
- CTU の総重量³を正確に測定し、それを荷送人に伝達すること。
- 相性の悪い危険物は積み付けしないようにする。輸送のあらゆる段階において、すべての危険物法令に注意を払うべきである。
- コンテナ／車両積付証明（新たな書類、または必要に応じて危険物運送書類の宣誓書）を用意し、いかなる文書も荷送人に送付する。

収納者はさらに、積み重ね強度が低減した（CSC 安全承認板に記されている 192,000 kg に満たない）貨物コンテナ⁴に関する情報を、荷送人に伝えなければならない。

4.2.4 荷送人には以下の責任がある。

- 積み付けおよび固縛に関する作業分担は、発荷主および運送事業者伝えられ、合意を得ること。
- 想定される輸送および貨物に対して適切な CTU を使用すること。
- 発荷主または収納者に供給される前に、清潔で、貨物の残留物、有毒物質、植物、植物生成品および目に見える害虫がない CTU が要求される。
- 実際の貨物の事故および損傷のリスクを最小限に抑えるために、適切な輸送モードを選択すること。
- すべての必要書類を発荷主および収納者から受け取る。

³ 運送作業を開始する前に、必ず CTU の総重量を確認する必要がある。誤った総重量はいかなる輸送モードにおいても危険である。したがって、ユニットが収納者の施設を離れる前に総重量の確認を行わなければならない。CTU が複数の輸送モード間にまたがって移動する際に、異なる輸送モードにおいては、再確認が必要であると見なされる場合がある。これは最初の規約の範囲外であり、次の輸送モードの規則において規定されるべきであろう。貨物が道路または鉄道のみによって輸送されることになっている場合で、運送車両の自重が分からないときは、収納者は、貨物および積み付け・固縛材料の重量のみを運送事業者に提供すればよい。

⁴ 2012 年 1 月 1 日現在、積み重ねまたはラッキング強度が低減したすべての貨物コンテナは、安全なコンテナに関する国際条約（International Convention for Safe Containers : CSC）により、ISO 6346 : 貨物コンテナコード、識別および表示（Freight containers – Coding, identification and marking）の最新版に準拠してマークを付けることが義務付けられている。

- CTU 内の貨物の内容は完全かつ正確に記述すること。
- CTU の総重量は正確に測定すること。
- 正確な貨物の内容⁵は、運送事業者により要求された場合、ただちに運送事業者により伝えること。
- 証明総重量は、運送事業者により要求された場合、ただちに運送事業者により伝えること。
- 危険物の場合、運送書類および（海上輸送の場合）積付証明を、それぞれ輸送を開始する前に、運送事業者により要求された場合、ただちに運送事業者により送ること。
- 温度管理された品物の場合、適切な温度設定点を制御装置に入力し、運送／船積書類に記入すること。
- シールは、要求された場合、CTU の積み付け完了直後に貼付できること。
- シールナンバーは、要求された場合、運送事業者により連絡できること。
- 積み重ね強度の低減または規格外といったいかなる特別の状況も運送事業者により伝えること。
- 荷送人の申告は正確であること。
- 船積指示書は時間通りに運送事業者により発送され、なおかつ CTU は外国行きの受け渡し期間内に受け渡されること。
- CTU は明記された貨物搬入締め切り時間前にターミナルに到着するようにすること。
- 託送貨物、梱包の内容、および貨物コンテナの場合は証明総重量に関する情報を、受荷主に伝達すること。

4.2.5 道路運送事業者には以下の責任がある。

- 車両の総重量、長さ、幅および高さを、国内の道路／高速道路の規制内とすること。
- 運転手が十分な休息を確保することができ、過労状態で運転しないようにすること。
- CTU がトレーラーである場合を除いて、CTU をトレーラーまたはシャーシ上に適切に固定すること。
- CTU および貨物に追加的な負荷がかからないように CTU の運送を行うこと。

4.2.6 鉄道運送事業者には以下の責任がある。

- 貨物に損傷を与えない方法で CTU を取り扱うこと。
- CTU が鉄道貨車である場合を除いて、CTU を鉄道貨車上に適切に固縛すること。

4.2.7 一貫運送事業者には以下の責任がある。

- CTU からの泥や土壌の除去を含む、適切な感染対策を行うこと。
- 付属書 2 に準拠する。

4.2.8 運送事業者には以下の責任がある。

- 合意済みの CTU 内の温度を監視し、可能であれば、適切な温度に調整すること。
- 輸送中の CTU の固定を行うこと。
- 協定および該当するすべての規制に従って CTU の運送を行うこと。

⁵ 貨物の内容には、品物および梱包の内容、たとえばフレキシタンク内のワイン、吊り下げられた冷凍の牛脇腹肉など、または梱包の数および種類を含めるべきである。さらに、各国／地域の規制によっては、国際統一商品分類システム（Harmonized System : HS）コードの使用など、貨物内容の説明範囲および詳細さに関する追加の要件が課される可能性がある。

- すべての貨物のタイプ（ブレイクバルク、ウェットおよびドライバルク貨物、危険物、オーバーゲージ、冷蔵、コンテナに詰めていない）を扱うことができる人材の育成を行うこと。

4.2.9 CTU の受荷主／受取人には以下の責任がある。

- 開封中に CTU の床に過度の荷重をかけないこと。
- CTU に入る前に、CTU を適切に通気すること。
- CTU に人が入るのを許可する前に、CTU 内大気が危険でないかを確認すること。
- CTU へのあらゆる損傷を検知し、運送事業者に知らせること。
- 別段の合意がない限り、CTU を完全に空にして洗浄した状態で CTU 所有者に返却すること。
- それまでの託送貨物に関するマーク、荷札、および署名を完全に取り除くこと。

4.2.10 空の CTU を受け取る荷送人および CTU 所有者は、それらを確実に空にするための適切な訓練や準備を行うことが推奨される。

4.2.11 セクション 4.2 の中で特定されたすべての関係者は、保管中の CTU の再汚染のリスクを最小限に抑えなければならない。そのためには、以下のことが必要であろう。

- 適切な害虫管理プログラムの実施。
- サプライチェーンにおける各関係者の役割と責任、そしてさらに、密封された CTU の内部が再汚染されていないか点検することは不可能であることを考慮に入れた、あらゆる植物、植物生成品または目に見える害虫の除去。

詳細については付属書 6 を参照する。

4.2.12 すべての関係者は、情報の流れがサプライチェーンに沿って、運送契約において確認された関係者に伝達されるようにする。情報には以下の内容が含まれる。

- 行程全体あるいは一部に存在し得る、CTU の完全性に対するリスクの特定。リスクアセスメント⁶に準拠する。
- CTU の識別。
- シールナンバー（求められた場合）。
- 検証済みの CTU の総重量。
- CTU の中に運びこまれた貨物の正確な記述。
- 危険物の正確な記述。
- 正確かつ適切な運送書類。
- 安全上、セキュリティ上、植物検疫上、獣医学上、通関上またはその他の規制上の目的に必要なあらゆる情報。

⁶ たとえば、ISO 31000 リスクマネジメント – 原則およびガイドライン。